14. Az emberi jogok és a jogegyenlőség elve, az állampolgári jogok, kötelességek

(felvilágosodás, Magyarország Alaptörvénye)

A FELVILÁGOSODÁS

- **Mi a felvilágosodás**?
- Immánuel Kant meghatározása: Sapere aude! - Merj gondolkodni!
- A felvilágosodás a kapitalista fejlődésben élenjáró **Angliában jött létre a XVII. században, és Franciaországban bontakozott ki a XVIII. században**.

A korszak polgári gondolkodói hittek a **tapasztalatra támaszkodó ész** mindenhatóságában. Meg voltak győződve arról, hogy a szabadon terjesztett gondolat (a „felvilágosítás") az emberiség tökéletesedéséhez vezet, és megvalósítja a születési előjogokat nem ismerő, politikai egyenlőségen alapuló társadalmat.

A felvilágosodás **eszmei mozgalom,** amely **szakítani akar a** feudalizmus uralkodó ideológiájával, a katolikus egyház által intézményesített **vallással;**

- **reformokkal korszerűsíteni** akarja a gazdaságot és a társadalmat;
- **új erkölcsöt** hirdet egy **emberközpontú** értékrend alapján; célja: az embert, mint **individuumot felszabadítani,** boldoggá tenni, és terjeszteni a „világosságot", tehát a tudomány eredményeit.

- **Előzménye: a természettudományok** robbanásszerű fejlődése (Newton, Kepler, Galilei);
- **empirizmus: a tapasztalat minden ismeretünk forrása** (Bacon);
- **racionalizmus: a világ megismerése az ész által** (Descartes).

Az új *fizikai világkép a felvilágosodás eszmekörének közvetlen ihletője.*

Természettudományos felfedezések:

Csillagászat

- **Kopernikusz** (1473-1543): „Égitestek körforgása" *c.* mű (1543): heliocentrikus (Nap-központú) világkép; - a bolygók a Nap körül keringenek.
- **Kepler** (1571—1630): „Új csillagászat, avagy az ég fizikája" c. mű: felállította a bolygómozgás alaptörvényeit.
- **Galilei** (1564-1642): „Dialógus" c. mű:
  - mechanika megalapozása;
  - megszerkesztette az első ingaórát;
  - felfedezte a Jupiter holdjait;
  - a heliocentrikus világkép egyik bizonyítéka: feltárta a Vénusz Holdhoz hasonló fázisait (amely csak úgy lehetséges, ha a Föld és a Vénusz is a Nap körül kering).

Fizika

- **Newton** (1643-1723): a természetfilozófia matematikai alapelvei: feltárta a mechanika alapelveit és az általános tömegvonzás törvényét.
- Torricelli, Pascal: a levegőnyomás mérése.

Kémia

- Boyle és Mariott: a levegőrészecskék mozgása.

Orvostudomány

- **Vesalius:** emberi anatómia.
- **Harvey:** vérkeringés és a szívműködés leírása.

Empirizmus

• **Francis Bacon** (1561-1626): „Nóvum Orgánum" (Új Logika, 1620)

- **A tapasztalatokból** kell kiindulni, és elméleti rendszerezés után oda is kell visszatérni.
- Módszere az **indukció.** A tapasztalat, a kísérletek, az egyesből az általánosra történő következtetés. Új ismeretekhez vezet, de a tévedés lehetősége is fennáll.

Utópista gondolkodók

• **Utópia: megvalósíthatatlan elképzelés**, terv, vágy. Olyan művek megnevezésére használjuk, amelyek dialógus vagy regény formában az emberi tökéletlenségtől mentes államot írnak le.

• **Morus Tamás:** „Utópia" (1516): a társadalmi egyenlőség és igazságosság szigete. Morus metsző kritikával tárta fel a korabeli közállapotokat, szembeállítva Utópia egyenlőségen alapuló társadalmával.

• **Francis Bacon:** „Nova Atlantis" (Új Atlantisz): tudósok által irányított világ.

• **Tomasso Campanella:** Napállam" (1620): Ceylon szigetén, a Nap városában minden ember egyenlő, nincs magántulajdon, nincsenek születési előjogok, minden közös, mindenki dolgozik a képességei szerint. A legfőbb hatalom a Nap, illetve annak megszemélyesítője, a filozófus.

Az angol felvilágosodás gondolkodói:

• **John Locke** (1632-1704): az angol „**alkotmányos monarchia filozófusa**":

- **„Két értekezés a polgári kormányzásról"** c. művében a politikai liberalizmus eszméjének alapjairól ír (társadalmi szerződés). A fölvilágosodás legnagyobb angol alakja, Newton barátja. Azt hirdette, hogy **az ember természeti jogait** *önkéntes szerződésben átruházza az államra, de joga van* ezt a szerződést („**társadalmi *szerződés***") *fölbontani*, ha a hatalom az egyéni szabadságot és a (polgári) tulajdont megsérti. Locke ***tökéletes államformának az angol alkotmányos monarchiát*** tekintette.
- **„Értekezés az emberi természetről"** c. művében írja: velünk született eszmék nem léteznek, az újszülött tudata **tiszta lap** (tabula rasa), amelyre az érzéki tapasztalat, a nevelés írja rá a külvilágból érkező információkat (**szenzualizmus**).

Racionalizmus

• **René Descartes** (1596-1650): „Értekezés a módszerről" (1637):

- Az első igazán újkori gondolkodó, aki megpróbálta kiszabadítani a filozófiát a „teológia szolgálóleánya" státuszából. Az **értelemből való kiindulás** (ratio = értelem), a gondolkodás a világ megismerésének az alapja.
- A gondolkodás alapeleme a **kételkedés:** „**Cogito ergo sum" (Gondolkodom, tehát vagyok**). Mindenben kételkedni kell, de a gondolkodó szellem létezése ez alól kivétel, mert a gondolkodó nem gondolhatja el magát nemlétezőnek.
- Módszere a **dedukció:** általánosból következtet az egyesre: Ez általában mindig helyes eredményre vezet, de új ismerteket nem nyújt.

Közgazdasági gondolkodás: fölvilágosodás korának közgazdászai a **szabad verseny hívei** voltak.

• **Adam Smith** („A nemzetek gazdasága" 1776): a gazdasági fejlődés hajtómotorja a **munka.**

A megtermelt áru értékét az „előállításához a társadalomban szükséges munka", tehát a ráfordított munka mennyisége határozza meg **(munkaérték-elmélet).**

A német felvilágosodás

• **Gottfried Wilhelm Leibniz** (l 646-1716)

• Az általunk ismert világ a világok lehető legtökéletesebbike, mert ha ennél is tökéletesebb lehetett volna, akkor Isten olyannak teremti. Az ember képes a végtelen világ megismerésére.

Ezt a filozófiát cáfolja meg Voltaire a Candide avagy az optimizmus című utaztató regényében.

- **Immánuel <u>Kant</u> (1724-1804)**
- „A tiszta ész kritikája”; „A gyakorlati ész kritikája” c. művei: Kant az észt állította a középpontba. Vannak velünk született (a priori) ismereteink. Az értelem, miközben törvényei alá vonja az érzékelést és a képzeletet, lehetővé teszi a természetet kormányzó elsődleges törvények felállítását. Szerinte **<u>a felvilágosodás „az ember kilábalása a maga okozta kiskorúságából.”</u>**

<u>A francia felvilágosodás:</u>

A felvilágosodás eszmeköre Franciaországban *teljesedett ki, és előkészítette a francia forradalmat.*

<u>I. szakasza (1680-1715): a hagyományos értékrend elleni támadás</u>

- **<u>Voltaire</u>** (1694-1778) (művei: „Candide”, „Filozófiai ábécé”)

<u>Támadta az egyházat</u>, mint az elnyomó hatalom ideológiai támaszát: **<u>antiklerikalizmus</u>**.

Deista volt: Isten létét elismerte, de szerepét csak a teremtésre korlátozta. Az egyház félelemben, sötétségben, babonában tartja az emberiséget a tudás birtokosaiként: **<u>„tiporjátok el a gyalázatost!” (= az egyházat.</u> <u>Vallási toleranciára</u>** kell törekedni.

A fölvilágosodás új irodalmi műfaját teremtette meg, a filozófiai elbeszélést. Fantasztikus vagy keleti környezetben játszódó regényei és elbeszélése bírálták az önmagukat túlélt feudális viszonyokat. *Az emberi életet* Voltaire szerint *az ésszerűségnek, a rációnak* kell kormányoznia. Voltaire legélesebben a vallási vakbuzgóságot támadta, pedig hitt a jutalmazó és büntető Istenben.

- **<u>Montesquieu</u>** (1689-1755)

„Először szükségszerűen ember vagyok és csak véletlenül francia.”

- **„Perzsa levelek”** (1721): elképzelt perzsiai és franciaországi állapotok párhuzamos bemutatása révén bírálta a franciaországi viszonyokat.
- **„A törvények szelleméről”** (1748) c. munkájában:

1. A társadalmak életét a **földrajzi környezetük** szabja meg. A társadalmi haladásra a mérsékelt övben, ezen belül is Európában a legkedvezőbb a helyzet, itt is leginkább a közepes méretű országokban.

2. Definiálta a **szabadságot** is: az a jog, hogy mindenki megteheti azt, amit a törvények megengednek. A politikai szabadság szerinte a vagyonbírás biztonságából származik, ezt kell szolgálnia a politikai intézményrendszernek is.

3. **<u>Hatalommegosztás elve</u>: <u>szétválasztja a törvényhozói, a végrehajtói és a bírói hatalmat</u>**, kizárólag **e hatalmi ágak egymástól való függetlensége biztosíthatja a zsarnokság felszámolását**. „Ha a törvényhozó hatalom a **<u>végrehajtó hatalommal</u>** ugyanabban a személyben vagy ugyanabban a hatósági testületben egyesül, nincsen szabadság, mivel attól lehet tartani, hogy az ilyen uralkodó vagy az ilyen testület zsarnoki törvényt fog hozni, és azokat zsarnoki módon fogja végrehajtani. Akkor sincsen szabadság, ha a **<u>bírói hatalom</u>** nincsen elválasztva a törvényhozó, valamint a végrehajtó hatalomtól.

Az a helyes, ha minden fontosabb helyen a lakosok maguk választanak maguk számára képviselőket. Nem szükséges, hogy a képviselők minden egyes ügyre nézve külön utasítást kapjanak... minden állampolgárt meg kell, hogy illessen az a jog, hogy szavazhasson a képviselőválasztáson...

A **<u>törvényhozó hatalmat</u>** mind a nemesek testülete, mind a nép által választott képviselők testületére kell bízni, melyek külön kell, hogy ülésezzenek és tanácskozzanak...
..a törvényhozó hatalomnak... lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy megvizsgálja, miként hajtják végre az általa hozott törvényeket."

<u>Pascal</u>- <u>gondolkodó nádszál</u> hasonlata – az ember olyan törékeny, mint a nádszál, de ha meghal, **tudat**ában van annak, mi történik vele.

<u>II. szakasz (1715-1760): a „felvilágosodás virágzása" Franciaországban</u>

• **Az „<u>Enciklopédia</u>,** avagy a **<u>tudományok, művészetek, mesterségek értelmező szótára</u>**": a felvilágosodás szellemében értelmezik újra a világot, az eddigi világot.
- angol mintája: 1728 - Chambers-féle Cyclopaedia;
<u>1751-1772 között 28 köte</u>te jelent meg, **<u>szerkesztői</u>** és szerzői: **<u>Diderot</u>** filozófiai cikkeket írt; **Condorcet** márki (1743-94) közgazdasági cikkeket, **D'Alembert** (1717-1789) matematikai és fizikai cikkeket (további munkatársak: Helvetius, Holbach). A Sorbonne elítélte, a királyi tanács elkobzását írta elő, az **<u>egyház betiltotta</u>**, így **titokban terjesztették**. Nagy szerepe volt a modern kori szókincs megteremtésében. A mechanika törvényeit alkalmazták az élő szervezetre is, amelyet géphez hasonlítottak. Egy jellemző cím: „Az embergép".

<u>III. szakasz (1760-) az eszmék elterjedése</u>

• **Jean-Jacques <u>Rousseau</u>** (1712-78)

- **„Az emberek közti egyenlőtlenség eredetéről"** (1754):
összevetette a társadalom emberének **<u>állapotát a vademberével</u>**. Jelszava: **<u>„Vissza a természethez" (többek közt az egyenlőség állapotába)</u>**. Úgy gondolta, hogy bár a társadalmi szerződés szükségszerű, az emberek természetes állapotukban, azaz a vagyoni egyenlőség állapotában voltak boldogok. „**<u>Az első ember, akinek eszébe jutott, hogy egy darabka földet elkerítvén így szóljon: ez az enyém, s aki elég együgyű embereket talált, hogy ezt elhiggyék</u>**, volt a polgári társadalom igazi megalapítója. Mennyi bűntől, háborútól és gyilkosságtól, mennyi nyomorúságtól mentette volna meg az emberi nemet, aki ekkor kihúzza a karókat, betemeti az árkot, s azt kiáltja felebarátainak: Őrizkedjetek attól, hogy erre a csalóra hallgassatok! Elvesztek, ha elfelejtitek, hogy a föld gyümölcse mindenkié, a föld pedig senkié!"
- **„<u>Társadalmi szerződés</u>"** (1762): a **szerződés az egyének és a közösség között áll fenn**, és nem a fejedelem és az alattvalók között (Aquinói Szent Tamás, Locke). A közvetlen demokráciát alkalmazó köztársaság a legtökéletesebb államforma. *A társadalmi szerződés elméletét továbbfejlesztette.* Megállapította, hogy *az állam létrejöttét megelőzte a magántulajdon és a vagyoni egyenlőtlenség.* Rousseau *államelméletének lényege* a nép legfőbb hatalmának, a **<u>népf*elségnek az elve, azaz a népszuverenitás*</u>**. Gondolatmenetéből következik, hogy **a társadalmi szerződést föl kell bontani, ha azt a hatalom birtokosa megszegi**. (A francia forradalmat harcosai egy elavult és megszegett szerződés radikális fölbontásának tekintették.) Nem véletlen tehát, hogy *a legtökéletesebb államformának a **köztársaságot*** tartotta.
- „**Vissza a természetbe**!", ahol ismét emberek lehetünk.

<u>Közgazdasági gondolkodás: fiziokratizmus</u>

• **Francois <u>Quisney</u>** (1697-1774)

Gazdasági áttekintés c. munkájában (1758) alapozta meg a **fiziokratizmust (= „természet uralma"): a gazdaságot nem kell mesterségesen szabályozni**, hagyni kell, hogy a „dolgok a maguk útján haladjanak" (laissez fairé, laissez passer). Az államnak csak az a feladata, hogy biztosítsa a **piac** normális **működését**: **éjjeliőr szerepet szán az államnak**. **Haszon csak termelésből származhat, termelő ágazat pedig csak egy van: a mezőgazdaság.**

- **Ann Robert Turgot** (1727-1781)

1774-76 között Franciaország pénzügyi főellenőre volt, fiziokrata szellemben **fellépett a (merkantilista) protekcionizmus ellen,** elősegítette a **szabad kereskedelmet**.

A felvilágosodás hatása:

- Megjelentek a **demokratikus eszmék: hatalom megosztása, népszuverenitás, természetes és elidegeníthetetlen emberi jogok.**
- **A tudományok kitörtek az egyházi felügyelet alól,** és lendületesen fejlődtek.
- Megjelent a **haladás eszméje.**
- **A francia forradalomban** az egyes irányzatoknak megvoltak a felvilágosodás kori ideológiai előképeik (Montesquieu - Saint-Just; Rousseau - Robespierre; Voltaire - Desmoulins, Diderot - Danton).

A felvilágosult abszolutizmus:

A XVIII. század a felvilágosult abszolutizmus kora. A felvilágosult abszolutizmus szellemében az uralkodók az **abszolutista hatalom**gyakorlási módszereket ***a felvilágosodás eszméivel*** ötvözik.

- Jellemzi őket a rendi országgyűlés mellőzése, a **rendeleti kormányzás** és a bürokráciára, a jól fölépített **hivatalnoki apparátusra való támaszkodás**;
- Másrészt uralkodói szerepfölfogásuk: már nem „Isten kegyelméből", hanem a *népért*, ***a nép szolgálatában*** **uralkodnak**.
- A felvilágosult abszolutizmus jellemzője a **modernizálási szándék** (különösen az oktatás, az egészségügy és a középkori szokások elleni küzdelem területén). Lebontották a belső vámokat, pártolták az iparfejlődést, védték a jobbágyokat a túlzott nemesi követelésekkel szemben és megadóztatták a nemességet.

Nem véletlen, hogy Európa kevésbé fejlett területein érvényesült:
Poroszországban (I. Frigyes, I. Frigyes Vilmos, II. Frigyes), a **Habsburg Birodalomban**, **Portugáliában, Spanyolországban, Oroszországban** (I. Nagy Péter, II. Katalin), **Dániában, Svédországban**. Legjellegzetesebb magyarországi képviselőjének Habsburg Mária Terézia és II. József tekinthető. **Gazdaságpolitikáját** a gyarmatosítás hiánya miatt a **merkantilizmusnak** az egyik ága, a ***kameralizmus*** jellemzi, amely elsősorban védvámokkal, illetve a bányászat és az ipar erősítésével próbálta a kincstári bevételeket növelni.

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata

Az **Emberi és polgári jogok nyilatkozata** Franciaország egyik alapvető dokumentuma, mely **az emberek egyéni és közösségi jogait határozza meg**. Az 1789. július 14-i francia forradalom után fogalmazták meg. **1789. augusztus 26-án fogadta el az Alkotmányozó Nemzetgyűlés.** Ez a dokumentum az 1791-es alkotmányt készíti elő. **La Fayette** készítette el, és az amerikai Thomas Jefferson is átnézte.

A francia forradalom megszűntette az abszolutizmust, az abszolút monarchiát alkotmányos monarchia, ill. később köztársasági államforma váltotta fel (1792. szept.20). Az abszolutizmus lényege volt, hogy az „Isten kegyelméből" uralkodó király a három hatalmi ág: a törvényhozó,

igazságszolgáltató, végrehajtó hatalom egy kézben való egyesítésével teljhatalomra tett szert, és nem felelt tetteiért az alattvalóknak. Az alkotmányos monarchia a hatalmi ágak megosztására épült. Az új állam az **egyéni szabadságjogok és a politikai egyenlőség megvalósítása** során a **népfelség elvét juttatta** érvényre.

A nyilatkozat alapelvei a **felvilágosodás** filozófiai és politikai alapelveiből származtak, szerepeltek benne többek között

- a Jean-Jacques **Rousseau** ('russzó') által megfogalmazott **egyén és társadalmi szerződés, a népszuverenitás** fogalmai,
- a **Montesquieu (**'monteszkiő') által kidolgozott **hatalmi ágak megosztásának elmélete**.
- előzménye volt a Thomas Jefferson által készített **amerikai Függetlenségi nyilatkozat 1776.**
- illetve az angol **Bill of Rights** (1689).

A feudalizmus eltörlése után, a nyilatkozat népszuverenitást és esélyegyenlőséget hirdetett. A jogokat a nyilatkozat az „közakarat kifejezéseként" kezeli, így hirdet jogegyenlőséget és „csak a társadalomra nézve ártalmas cselekedeteket" tiltja. A bevezető a **racionalizmus**ra utal, ill. arra, hogy az embereknek ismerniük kell a jogaikat. Az **ember természetes jogait** fogalmazza meg, melyet kivétel nélkül ***mindenkire* érvényes**nek tekintettek:

1. **Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik** és marad; a társadalmi különbségek csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulnak. **Nincsenek születési előjogok, szembefordul a nemesi kiváltságokkal.**

2. Minden politikai társulás célja **az ember természetes és elévülhetetlen jogainak** megőrzése. E jogok: **a szabadságjog, a tulajdonjog, a biztonság s az elnyomással szemben való ellenállás. A polgári társulás célja az ember jogainak megőrzése.**

3. Minden **szuverenitás elve** természeténél fogva a nemzetben lakozik; sem testület, sem egyén nem gyakorolhat hatalmat, ha (az) nem határozottan tőle ered. - Ez eltér a forradalom előtti helyzettől, ahol a királyság politikai forrásjoga a királyok isten adta jogának elvéből származott. **A népfelség elve: hatalom forrása a nép. Hatalommegosztás elve (törvényhozó és végrehajtó hatalom van kezdetben, majd később lesz a 3 hatalmi ág. Locke szerint 2 hatalmi ág szükséges, Montesquie 3 hatalmi ágat tart fontosnak.**

4. A szabadság annyit jelent, hogy **mindent szabad, ami másnak nem árt**. Az egyes ember természetes jogainak gyakorlása tehát más korlátokba nem ütközhetik, mint azokba, amelyek a társadalom többi tagjai számára ugyanezen jogok élvezetét biztosítják; s e korlátokat a törvény határozhatja meg. Ezek **alapvető polgári szabadságjogok. Szabadság = mindent szabad, ami másnak nem árt.**

5. A törvénynek csak a társadalomra nézve ártalmas cselekedetek megtiltására van joga. **Amit a törvény nem tilt, azt senki nem akadályozhatja** meg, s amit a törvény el nem rendel, arra senkit kényszeríteni nem lehet.

6. **A törvény a közakarat kifejezése**; alkotásában minden polgárnak joga van személyesen vagy képviselői révén közreműködnie. A törvény egyformán törvény mindenki számára, akár védelmez, akár büntet; s mivelhogy a törvény előtt minden

polgár egyenlő, tehát minden polgár egyformán alkalmazható minden közhivatalra, állásra és méltóságra, erényeik és képességeik különbözőségén kívül egyéb különbséget nem ismerve. – Ez eltér a forradalom előtti helyzettől, ahol a francia társadalom rendekre volt felosztva: papságra, nemességre valamint a népesség többi részét kitevő harmadik rendre, és ahol az első két rendnek külön jogai voltak. Főleg a született nemesség elvével áll szemben. E pont megfogalmazója érdekes módon Talleyrand, az arisztokrata származású püspök volt. **A törvényalkotásban minden polgárnak joga van közreműködni.**

7. **Vád alá helyezni, letartóztatni s fogva tartani bárkit is csak a törvény által meghatározott esetekben** s a törvény által előírt formák között lehet. Mindenki büntetendő, aki önkényes rendelkezéseket szorgalmaz, kiad, végrehajt vagy végrehajtat; viszont minden polgárnak, akit a törvény értelmében megidéznek vagy őrizetbe vesznek, haladéktalanul engedelmeskednie kell – s ha ellenállást tanúsít, bűnösnek vallja magát vele.

8. **A törvény** csak szigorúan és nyilvánvalóan szükséges **büntetési tételeket állapít meg**, s büntetéssel sújtani senkit másként nem lehet, mint a bűncselekmény elkövetése előtt meghozott és kihirdetett, valamint szabályszerűen alkalmazott törvény értelmében.

9. Mindaddig, **amíg bűnössé nem nyilvánítják, minden ember ártatlannak vélelmezendő**. Ha tehát letartóztatása mégis elkerülhetetlenné válik, a törvénynek szigorúan meg kell torolnia minden olyan keményebb rendszabályt, amelyet a szökés megakadályozásának szükségessége nem indokol. - A nyilatkozat tiltja a gyanúsítottal szembeni indokolatlan durvaságot, ugyanakkor az ártatlanság vélelmét hirdeti. A forradalom előtti Franciaországban, miután az illetékes hatóságok vád alá helyezték, technikailag azonnal bűnösként kezelték az embert.

10. **Senkit meggyőződése, vallási s egyéb nézetei miatt háborgatni nem szabad**, feltéve, hogy e meggyőződés s e nézetek megnyilvánulása a törvényes rendet nem sérti.

11. A **gondolatok és vélemények szabad közlése** az embernek egyik legértékesebb joga; ennélfogva minden polgár szabadon szólhat, írhat s nyomtathat ki bármit, felelősséggel tartozván viszont e szabadsággal való visszaélésért a törvény által meghatározott esetekben. - A nyilatkozat **szólásszabadságot és a sajtószabadságot biztosít**.

12. Az ember és a polgár jogainak biztosítása **karhatalom fenntartását** teszi szükségessé; e karhatalomnak tehát az összesség hasznára kell szolgálnia, nem pedig azoknak külön céljaira, akiknek személyére e karhatalom rábízatik. **A polgári jogok megvalósulásához karhatalomra van szükség.**

13. A karhatalom és a közigazgatás **költségeinek** fedezésére nélkülözhetetlenül szükséges **mindenkinek közös hozzájárulása**; s e hozzájárulást, kinek-kinek képessége szerint, a polgárok összessége közt egyenlően kell elosztani. - Az amerikai alkotmányhoz hasonlóan megemlíti a karhatalom szükségességét és **a közigazgatás fenntartásához szükséges adózás alapelveit**, amiben az egyenlőség elve kitüntetett szerepet kap. Lényeges különbség a forradalom előtti időkhöz képest, amikor az egyház és a nemesség mentes volt a legtöbb adónem alól.

14. A polgároknak saját személyükben vagy **képviselők útján** joguk van e közös hozzájárulás szükségszerűségét megállapítani s azt szabadon megszavazni, valamint felhasználását nyomon követni, s meghatározni mennyiségét, alapját, elosztását, behajtását és időtartamát.

15. A társadalomnak joga van a **közigazgatás minden tisztviselőjét számadásra vonni**.- Meghatározza a nyilvánosság előtti felelősség fogalmát.

16. Az olyan társadalomnak, amelyből e **jogok biztosítékai** hiányoznak, s ahol a **törvényhozó és a végrehajtó hatalom szétválasztását** nem hajtották végre, semmiféle alkotmánya nincs. **Ahol mindez hiányzik, annak a társadalomnak nincs alkotmánya.**

17. **Tulajdonától** – lévén a tulajdonjog szent és sérthetetlen – **senki meg nem foszthető**, legfeljebb csakis oly esetekben, amikor ezt a közösség érdekéből fakadó nyilvánvaló és törvényes úton megállapított szükségesség követeli meg – ám ekkor is csak igazságos és előzetes kártalanítás fejében. **A tulajdon szent és sérthetetlen**.

A LIBERALIZMUS

A XIX. századi liberális eszme fő elemei:

- **az egyén fontos szerepe, a tolerancia, az egyenjogúság hangsúlyozása,**
- **az állam háttérbe szorulása (éjjeliőr szerep)**
- **a liberalizmus alapja a szabadságeszmény.**
- **A liberalizmus kialakulása összefüggött a kor társadalmi változásaival, a forradalmi mozgalmak segítették terjedését.**
- **A liberalizmus kialakulása összefüggött még a felvilágosodás eszmerendszerével.**
- **A francia forradalom, illetve a napóleoni háborúk segítették terjedését.**
- **A liberális eszme elfogadja az eltérő nézeteket, a különböző életformákat. Egyik képviselője az angol John Stuart Mill:**
  „Hasznos az, ha eltérő nézetek léteznek, ha szabad teret kapnak a legkülönbözőbb jellemek, míg másoknak nem ártanak, ha mindenki a gyakorlatban próbálja ki a különböző életformák értékét." (J.S.Mill)
- **A tolerancia alapja a szabadságeszmény.**
- **A szabadság korlátja a másik ember szabadságának tiszteletben tartása.**
- **A liberális eszme egyik fő eleme az emberek közötti egyenlőség, az egyenjogúság hirdetése pl. választójog megadása, férfi és nő közötti egyenjogúság.**
- **A liberalizmus nem hisz a hagyományokra, erős államra épülő közösségben.**
- **A liberalizmus az egyén szerepét, illetve az ésszerűséget tarja fontosnak.**
- **Fontos számára a szabadság és felelősség kapcsolata.**
- **Szabályozza a kormányzati hatalomhoz való viszonyt: az állam szerepét korlátozza.**
- **A liberalizmus a szabad verseny híve - ennek hátterében a kapitalizmus állt.**

A 19. századi politikai irányzatai a francia forradalom eszméiből alakultak ki, amelyek átalakították Európa feudális társadalmi berendezkedését. A napóleoni háborúk felélesztették

az európai népek nacionalizmusát is. A „**szabadság, egyenlőség, testvériség**” jelszava, a francia forradalmi eszmék beépültek az európai polgárság politikai törekvéseibe. A bécsi kongresszus (1814–1815) szellemisége ókonzervatív volt ezzel szemben. A kialakuló **Szent** Szövetség rendszere az 1789 előtti állapotokat szerette volna restaurálni, így a Metternich által működtetett titkosrendőrség és cenzúrahivatal korlátozta a **polgári szabadságjogokat**, illetve a sajtószabadságot. A liberalizmus politikai áramlata a szabadságeszme megteremtését tűzte ki célul a 19. század első felében. A szabadelvű gondolkodók a felvilágosodás eszméit fejlesztették tovább. Céljuk: **a polgári állam megteremtése**.

Egyéni szabadságjogok: a **tulajdonhoz való jog**, a **szólás- és véleménynyilvánítási szabadság**, a **vallásszabadság**.

Társadalmi és politikai szabadságjogok: **gyülekezés szabadsága, sajtószabadság, parlamentnek felelős kormány.**

A 19. századi liberálisok szerint csak a művelt és megfelelő anyagi háttérrel rendelkező polgárság tud működőképes demokráciát kialakítani. Úgy vélték, a polgári állam kiépülése megteremti az alsóbb rétegek felemelkedését, ezután kibővülhet a politizálók köre.

A liberalizmus és a konzervativizmus eszméinek kialakulása összefüggött az ipari forradalom gazdaság- és társadalomalakító tényezőivel, ezért ezek az eszmék meghatározói lettek a XIX. századi pártrendszerek megszületésének. Pl. Anglia: whig (liberális) és tory (konzervatív).

A nacionalizmus összekapcsolódott a liberalizmussal, a szabadsággal és a függetlenséggel.

A nacionalizmus főbb jellemzői és céljai: nemzeti eszme (náció = nemzet) A nacionalizmus lényege a nemzeti összetartozás-tudat, a XIX. század első felében keletkezett, bontakozott ki Európában és Amerikában. A nemzeti eszme forradalmi volt.

Az emberi jogok

Az **állampolgári jogok** a demokráciákban annyiban választhatók csak külön az emberi jogoktól, hogy míg az állampolgári jogokból egy adott ország polgárai részesülnek, addig **az emberi jogok – elvben – egyetemesek.** Az emberi jogok kialakulásának, deklarálásának és biztosításának története csaknem kétezer éves. Pál apostol hirdette, hogy **Isten előtt minden ember egyenlő,** és az emberi élet szent. A középkor századaiban a katolikus kánonjog képviselte az emberi jogok elemeit. **Máig érvényes meghatározása a felvilágosodás vívmánya.**
Az emberi jogokra vonatkozó első állami dokumentumok a 18. század végén születtek. Az **emberi jogok** között az első az **élethez való jog,** de idesorolták az élet olyan területeit, ahol az állam nem korlátozhatja az egyén szabadságát. Ilyen például a **gondolkodás, a szabad véleményalkotás,** a **vallás szabad megválasztása** és a **másokkal való társulás.** Ezek a jogok idővel jelentősen bővültek.
A második világháborút követően az ENSZ Közgyűlése elfogadta az **Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát** (1948), melynek jelentősége az Emberi és polgári jogok nyilatkozatáéval vetekszik. Ezt követően az 1950-ben alakult Európa Tanács elfogadta az **Emberi jogok európai egyezményét,** amely 1953-ban lépett hatályba. Az egyezmény kötelezte a szervezetben részt vevő államokat, hogy biztosítsák a benne meghatározott jogokat és szabadságokat a joghatóságuk alatt élő minden egyén számára. Ennek végrehajtása érdekében létrehozták az **Emberi Jogok Európai Bizottságát** (1954), majd az Emberi Jogok Európai

Bíróságát (1959). Az utóbbi szervezet ítéleteinek a végrehajtását az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága ellenőrzi.
1966-ban az ENSZ Közgyűlése elfogadta a **Polgári és politikai jogok** és **Gazdasági, szociális és kulturális nemzetközi egyezségokmányát.** Az 1980-as években született meg az Európa Tanácsban **A kínzás és embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről** szóló, illetve az ENSZ-ben **A gyermekek jogairól szóló egyezmény.** Az emberi jogok tehát kellően körülbástyázottak a nemzetközi jogban.

Szabadság- és politikai jogok (18–19. század)

- az élethez, a testi épséghez és az emberi méltósághoz való jog
- a szabadsághoz, a személyi sérthetetlenséghez való jog
- a törvény előtti egyenlőség
- a gondolat- és vélemény-nyilvánítás szabadsága, szólás- és sajtószabadság
- lelkiismereti és vallásszabadság
- gyülekezési és egyesülési jog

Gazdasági, szociális és kulturális jogok (19–20. század)

- tulajdonhoz való jog
- a munkához, a megfelelő munkakörülmények biztosításához való jog
- szakszervezetek alapításának joga, sztrájkjog
- szabad lakóhelyválasztás;
- a pihenéshez, a testi és lelki egészséghez, az egészségügyi ellátáshoz, a társadalombiztosításhoz való jog
- az oktatáshoz, a művelődéshez és a művészetek szabadságához való jog

Kollektív jogok (népek jogai) (20. század)

- a békéhez, fejlődéshez, egészséges környezethez, humanitárius segítséghez való jog
- nemek, nemzetek, nemzetiségek és egyházak egyenjogúsága
- faj, bőrszín, származás és vagyon szerinti megkülönböztetés tilalma

Magyarország alaptörvénye

Hazánkban a **2012. január 1-jén** hatályba lépett Alaptörvény **Szabadság és felelősség** című fejezete 31 cikkben sorolja fel az **alapvető jogokat** és kötelezettségeket, de ezek betartatását külön törvény is biztosítja. Minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy **igénybe vegye a különféle állami szolgáltatásokat,** főleg az **egészségügyi, oktatási és művelődési intézményeket,** melyeket viszont az adófizető polgárok kötelezően befizetendő járulékaiból tartanak fenn. Az **alapfokú és középfokú oktatás** igénybevétele mindenki számára ingyenes (az **alapfokú kötelező** is), míg **a felsőoktatás a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető.** Minden magyar polgárnak joga van **külföldre utazni,** akár azzal a céllal is, hogy ott letelepedjen. Ugyanakkor háboríthatatlanul **tartózkodhat itthon,** kiutasítani, más államoknak kiadni nem lehet. Minden állampolgár részt vehet a **közügyek gyakorlásában,** ami azt is jelenti, hogy **18 év felett választó és választható.** A **nemzetiségek** sajátos **jogai** közé tartozik az anyanyelv használata, a saját kultúrához és az anyanyelvi oktatáshoz, valamint a helyi és országos önkormányzat alakításához való jog. Természetesen mindez az állampolgári jogok felsorolásának csekély szelete. Az állampolgárokat ugyanakkor **kötelességek** is terhelik. Ezek közül a legfontosabb a **törvények** és jogszabályok **betartása**, az **adó fizetése** és a **honvédelmi kötelezettség.** Ez utóbbi lehet **fegyveres** (a katonai szolgálatot teljesítőké), **fegyver nélküli** (rendkívüli állapot esetén) és **polgári szolgálat** (például katasztrófavédelmi feladatok ellátása). Szerepel az Alaptörvényben a **szülők gondoskodási kötelessége** kiskorú gyermekükről, de a nagykorú gyermek hasonló kötelezettsége is a rászoruló szülőkről. Kötelességünk még **az épített és természeti környezet védelme** is.

Jogvédelem a jogállamban

A **jogállam** a közhatalom jognak való alávetettségét jelenti, azaz a demokratikusan létrehozott jogszabályok alapján működnek arra felhatalmazott szervezetek és személyek. A **demokratikus** állam **jogállam,** melyben a hatalommal bíró emberek sem állnak a jog felett. Kiemelkedően fontos szerepet tölt be a **jogvédelem** élén az **Alkotmánybíróság,** az **Alaptörvény őre.**

Feladata a jogszabályok alkotmányosságának vizsgálata, az alkotmányos rend és az Alkotmányban biztosított **alapjogok védelme.** Az Alkotmánybíróság a „rendes" (polgári és büntető) bíróságoktól is **függetlenül működik, döntéseit** nem lehet felülbírálni, **kötelező érvényűek.** Ennek a 15 fős, az országgyűlési képviselők kétharmados többségével megválasztott testületnek a tagjai kiemelkedő felkészültségű jogászok lehetnek.

A **bírói szervezet,** az **ügyészség** és a **rendvédelmi szervek** (rendőrség, büntetés-végrehajtás, katasztrófavédelem, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok) feladata, hogy gondoskodjanak az **állampolgárok jogainak védelméről,** védjék az alkotmányos rendet, és fellépjenek a bűncselekmények elkövetői ellen. Az igazságszolgáltatás szervei **függetlenek.**

Sajátos, az Országgyűlésnek alárendelve működő szervezet az **Állami Számvevőszék,** az **Országgyűlés** legfőbb **pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve.** Főleg a közpénzekkel, az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzése tartozik a hatáskörébe. Feladata a közpénzekből, állami támogatásból gazdálkodó pártok pénzügyi ellenőrzése is. Viszonylag új szervezet a **Költségvetési Tanács,** melynek fő feladata az állami költségvetés ellenőrzése. Vétójoggal rendelkezik. Az Országgyűlés **alapvető jogok biztosa** (svédül ombudsman, jelentése: panaszokat vizsgáló tisztviselő) az emberi és a különböző szabadságjogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat vizsgálja vagy

vizsgáltatja ki, és orvoslásukra intézkedéseket hoz. A biztost és az Állami Számvevőszék elnökét is az országgyűlési képviselők kétharmada választja. Az alapvető jogok biztosának két helyettese van. Az egyik **a jövő nemzedékek érdekeinek a védelmét ellátó,** a másik a **nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettes.**

A magyar és európai állampolgárság legfontosabb ismérvei

Az **állampolgár** valamely **állam tagja,** akit az állam **jogokkal** és **kötelességekkel** ruház fel. Az **állampolgárság** az adott állam és személy közötti sajátos jogviszonyt jelenti. Az állampolgárságban egyrészt az **állami szuverenitás** fogalmazódik meg – az egyén államának hatalma alatt áll –, másrészt jelen van benne az államot alkotó **polgár szabadsága,** és ebben az értelemben az állampolgárság nem egyoldalú, „alávetett" jogviszony. Az állam főhatalom a terület és a lakosság felett. Nemzetközi jogi értelemben a lakosság az állam területén tartózkodó személyek összessége. Ezeken belül az állam saját polgárai az állampolgárok, más állam polgárai a külföldiek, és az állampolgárság nélküliek a **hontalanok.** Egy állam szuverenitása saját polgáraira terjed ki akkor is, ha azok az országot átmenetileg elhagyják.

Kétféleképpen lehet egy adott ország állampolgára valaki. Egyrészt **vér szerinti jogon** *(ius sanguinis),* ha a szülők az adott állam polgárai. Amennyiben a szülők különböző államok polgárai, a gyermek mindkét szülő állampolgárságát megszerzi. Másrészt **terület szerint** *(ius soli),* ami azt jelenti, hogy az állam területén született egyén megkapja az állampolgárságot. Ez főleg azokra az országokra érvényes, ahová nagyszámú bevándorló érkezik (például Amerikai Egyesült Államok, Kanada). Hazánkban (és Európában) ezt csak sajátos esetekben alkalmazzák (például a talált gyermek magyar állampolgár addig, amíg ki nem derül, hogy kik a szülei).

A kettős állampolgárság és az egyszerűsített magyar honosítás

A **kettős** (vagy többes) **állampolgárság** azt jelenti, hogy egy személy egyszerre **két** (vagy több) **államnak is a polgára** lehet. Ennek feltétele azonban, hogy az adott államok törvényei ezt a kettős állampolgárságot lehetővé tegyék. Környezetünkben Ausztria és Szlovákia törvényei – különböző okokból – nem engedik a kettős állampolgárságot, Ukrajna alkotmánya pedig nem ismeri ezt a jogállást, tehát nem ismerik el, de nem is büntetik a kettős állampolgárságot.

Hazánkban 2011-től a törvények lehetővé teszik a határon túli magyarok számára az **egyszerűsített** (vagy kedvezményes) **honosítási eljárást.** Ennek során megkaphatja a magyar állampolgárságot az eredeti megtartása mellett az a személy, aki **igazolni tudja magyar származását vagy valószínűsíteni tudja magyarországi származását.** Ebben az esetben nem feltétel a magyarországi lakóhely, a megélhetés igazolása és a vizsga az alkotmányos alapismeretekből, mint más olyan esetekben, amikor egy külföldi kívánja felvenni a magyar állampolgárságot. Mindez a **nemzetegyesítés jegyében** hozott intézkedés. A korábbiakhoz képest 2011-től napjainkig több százezerrel nőtt a magyar állampolgárságot elnyert személyek száma anélkül, hogy az illetők elhagyták volna eredeti lakóhelyüket.

RÉSZLETEK MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉBŐL

Isten, áldd meg a magyart! Legyen béke, szabadság és egyetértés.

Hatályát veszti a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény. Az Országgyűlés képviselői, akiket 2010-ben választottak meg, élve alkotmányozó hatalmukkal, Magyarország első egységes **Alaptörvény**ét fogalmazták meg **2011. április 25-én**, és **2012. január 1-jén lépett hatályba.**

NEMZETI HITVALLÁS *

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, **kinyilvánítjuk az alábbiakat**:

Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.

Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.

Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.

Ígérjük, hogy **megőrizzük** az elmúlt évszázad viharaiban **részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét**. Kinyilvánítjuk, hogy **a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők.**

Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével.

Valljuk, hogy az emberi lét alapja **az emberi méltóság**.

Valljuk, hogy **az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki**.

Valljuk, hogy **a közösség erejének** és minden ember becsületének **alapja a munka**, az emberi szellem teljesítménye.

Valljuk, hogy a polgárnak és **az állam**nak közös **célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.**

Valljuk, hogy **népuralom** csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.

Tiszteletben tartjuk történeti **alkotmányunk** vívmányait és a **Szent Koronát**, amely **megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét**.

Valljuk, hogy a történeti alkotmányunkban gyökerező önazonosságunk védelmezése az állam alapvető kötelessége.

Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. **Tagadjuk** a magyar nemzet és polgárai ellen a **nemzetiszocialista és a kommunista diktatúra uralma alatt elkövetett embertelen bűnök elévülését.**

Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét.

Egyetértünk az első szabad Országgyűlés képviselőivel, akik első határozatukban kimondták, hogy **mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki**.

Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített **állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk**. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének.

Alaptörvényünk jogrendünk alapja, szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.

Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy **országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk.**

ALAPVETÉS

HAZÁNK neve Magyarország.

(1) **Magyarország független, demokratikus jogállam**.

(2) **Magyarország államformája köztársaság**.

(3) **A közhatalom forrása a nép**.

(4) **A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.** (1) **A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik**.

Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért,

(1) **Magyarország** az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében **közreműködik az európai egység megteremtésében**.

(2)* **Magyarország az Európai Unióban tagállam**ként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján - az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja. Az e bekezdés szerinti hatáskörgyakorlásnak **összhangban kell állnia az Alaptörvényben foglalt alapvető jogokkal és szabadságokkal, továbbá nem korlátozhatja** Magyarország területi egységére, népességére, államformájára és állami berendezkedésére vonatkozó elidegeníthetetlen **rendelkezési jogát**.

(4) A (2) bekezdés szerinti **nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazáshoz az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges**.*

(1) **Magyarország fővárosa Budapest**.

(2) Magyarország védelmezi állampolgárait.

(3) **Senkit nem lehet** születéssel keletkezett vagy jogszerűen szerzett magyar **állampolgárságától megfosztani**.

(1) **Magyarországon a hivatalos nyelv a magyar**.

(1) **Magyarország címere hegyes talpú, hasított pajzs. Első mezeje vörössel és ezüsttel hétszer vágott. Második, vörös mezejében zöld hármas halomnak arany koronás kiemelkedő középső részén ezüst kettős kereszt. A pajzson a magyar Szent Korona nyugszik**.

(2) **Magyarország zászlaja három, egyenlő szélességű, sorrendben felülről piros, fehér és zöld színű, vízszintes sávból áll, amelyben a piros szín az erő, a fehér szín a hűség, a zöld szín a remény jelképe.**

(3) **Magyarország himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével**.

(1) **Magyarország nemzeti ünnepei**:

a) **március 15.** napja, az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére;

b) **augusztus 20**. napja, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére;

c) **október 23**. napja, az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére.

(2) **A hivatalos állami ünnep augusztus 20. napja**.

Magyarország hivatalos pénzneme a forint.

(1)* **Magyarország védi a házasság intézményét** mint **egy férfi és egy nő között**, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. **Az anya nő, az apa férfi**.

(2) **Magyarország támogatja a gyermekvállalást**.

(3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza.*

(1) **Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik**.

(2) Magyarország biztosítja a **tisztességes gazdasági verseny** feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait.

(1) Magyarország a kiegyensúlyozott, **átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás** elvét érvényesíti.

(1) **Alaptörvény elfogadására vagy az Alaptörvény módosítására** irányuló **javaslatot a köztársasági elnök, a Kormány, országgyűlési bizottság vagy országgyűlési képviselő terjeszthet elő.**

(2) Alaptörvény elfogadásához vagy az Alaptörvény módosításához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Ha a köztársasági elnök úgy ítéli meg, hogy az Alaptörvénynek vagy az Alaptörvény módosításának a megalkotására vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelményeket nem tartották meg, ennek vizsgálatát kéri az Alkotmánybíróságtól.

(1)* **Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvény és** az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett **jogszabály állapíthat meg**. Sarkalatos törvény eltérően is megállapíthatja az önkormányzati rendelet és a különleges jogrendben alkotott jogszabályok kihirdetésének szabályait.*

(1) Az 1990-ben lezajlott első szabad választások révén a nemzet akaratából létrehozott, a **jog uralmán alapuló állami berendezkedés és a megelőző kommunista diktatúra összeegyeztethetetlenek.**

SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG

(1) **AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.**
(2) **Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait.**

Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek **joga van az élethez** és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.

(1) **Senkit nem lehet** kínzásnak, embertelen, **megalázó bánásmódnak** vagy büntetésnek **alávetni**, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem.

(1) **Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz**.

Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a személye, illetve a tulajdona ellen intézett vagy az ezeket közvetlenül fenyegető **jogtalan támadás elhárításához**.

(1) Mindenkinek **joga van** ahhoz, hogy **magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.** A **véleménynyilvánítás szabadsága** és a **gyülekezési jog** gyakorlása nem járhat mások magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével. (3) **Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez**, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.

(1) **Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához**

(1) **Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez.**
(2) Mindenkinek joga van **szervezeteket létrehozni**, és joga van szervezetekhez csatlakozni.
(3) **Pártok az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek**.

(1) **Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához**.
(2) Magyarország elismeri és védi a **sajtó szabadságát** és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.
(3)* (4)* **A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére**.
(5)* A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása **nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére**.

(1) Magyarország biztosítja a **tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát**, továbbá - a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében - **a tanulás**, valamint **törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát**.

(1) **Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez**.
(2) Magyarország ezt a jogot **a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével**, az **ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú**, valamint a **képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással**, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.

(1) **Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához**, valamint a vállalkozáshoz. **Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel** mindenki köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához.

(1) **Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez**. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár.

(1)* **Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be**.
(2)* **Magyar állampolgár Magyarország területéről nem utasítható ki, és külföldről bármikor hazatérhet.** Magyarország területén tartózkodó külföldit csak törvényes határozat alapján lehet kiutasítani. Tilos a csoportos kiutasítás.
(5)* **A menedékjog biztosításának** alapvető szabályait sarkalatos törvény határozza meg.

(1) **A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes**.
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely **megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.**
(3) **A nők és a férfiak egyenjogúak**.

(1)* **Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz**. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést.
(2) **A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést**.
(3) **A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni**. E kötelezettség magában foglalja **gyermekük taníttatását**.
(4) **A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni**.

(1) A **munkavállalók és a munkaadók** - a munkahelyek biztosítására, a nemzetgazdaság fenntarthatóságára és más közösségi célokra is figyelemmel - **együttműködnek egymással**.
(2) (3) **Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez**.
(4) Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint **az éves fizetett szabadsághoz.**

(1) **Gyermekek foglalkoztatása** - testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket nem veszélyeztető, törvényben meghatározott esetek kivételével - **tilos**

(1)* **Magyarország** arra törekszik, hogy **minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson**. **Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság** és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott **támogatásra jogosult**.
(4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló **egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával** és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő.

(1) **Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez**.

(1) **Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez**.

(1)* **Az állam jogi védelemben részesíti az otthont**. Magyarország törekszik arra, hogy az **emberhez méltó lakhatás** feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa.
(3)* **Tilos az életvitelszerű közterületen tartózkodás**

(1) **Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.**
(2) **Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgárának joga van** ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti **képviselők választásán választó és választható legyen.**
(3) **Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként** elismert minden nagykorú személynek **joga** van ahhoz, hogy **a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen**.
(4) Sarkalatos törvény **a választójogot** vagy annak teljességét **magyarországi lakóhelyhez**, a választhatóságot további feltételekhez kötheti.*
(5) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat. **A választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja.**
(6) **Nem rendelkezik választójoggal** az, **akit bűncselekmény** elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága **miatt a bíróság a választójogból kizárt**. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

(7) **Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni**, aki az országgyűlési képviselők választásán választó. Mindenkinek joga van helyi népszavazáson részt venni, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó.

(8) **Minden magyar állampolgárnak joga** van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelelően **közhivatalt viseljen**. Törvény határozza meg azokat a közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be.

(7) **Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen** az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.

(1) **A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők**. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A **Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz**, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz.

(2) A Magyarországon élő nemzetiségek **helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.**

(1) **Minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére**.

(2) Magyarország **önkéntes honvédelmi tartalékos rendszert** tart fenn.

(4) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára **rendkívüli állapot idejére** - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - **honvédelmi munkakötelezettség írható elő.**

(5) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára **honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében** - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - **polgári védelmi kötelezettség írható elő**. *

(6) Honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - mindenki gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhető. *

AZ ÁLLAM – a 3 hatalmi ág szétválasztása. törvényhozó, végrehajtó (kormány), igazságszolgáltató.

(1) **MAGYARORSZÁG legfőbb népképviseleti szerve az Országgyűlés**.

(2) Az Országgyűlés

a) **megalkotja** és módosítja **Magyarország Alaptörvényét**;

b) **törvényeket alkot**;

c) **elfogadja a központi költségvetést**, és jóváhagyja annak végrehajtását;

d) **felhatalmazást ad** a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére;

e) * **megválasztja a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság tagjait és elnökét, a Kúria elnökét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a legfőbb ügyészt, az alapvető jogok biztosát és helyetteseit, valamint az Állami Számvevőszék elnökét**;

f) **megválasztja a miniszterelnököt**, dönt a Kormánnyal kapcsolatos bizalmi kérdésről;

g) feloszlatja az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testületet;

h) **határoz a hadiállapot kinyilvánításáról** és a békekötésről;

i) különleges jogrendet érintő, valamint **katonai műveletekben** való részvétellel kapcsolatos **döntéseket hoz**;

j) **közkegyelmet gyakorol**;